

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No.

067,11

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA REESTRUCTURACION OFICIOSA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE LA RUTA TERMINAL DE TRANSPORTES – MIRAMAR – CIRCULAR AUTORIZADA A LA EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES LA CAROLINA PARA GARANTIZAR LA PRESTACION DEL SERVICIO A LA COMUNIDAD

El Director del Área Metropolitana de Barranquilla, en ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas en la Ley 105 de 1.993, Ley 336 de 1.996, Decreto Reglamentario 170 de febrero 5 de 2.001 y las establecidas en los Acuerdos Metropolitanos 013 de 2.001, 007 de 2.002 y 004 de 2.003 y,

CONSIDERANDO

Que el Área Metropolitana de Barranquilla, ha sido formalmente constituida, como Autoridad de Transporte Colectivo y Masivo para la jurisdicción de los Municipios de Soledad, Galapa, Puerto Colombia, Malambo y el Distrito de Barranquilla, cuyas Alcaldías a través de los Acuerdos Metropolitanos N° 013-01 de 2001; 007 de 2002 y 004 de 2003, definieron como hecho cierto, el Transporte público en el Área Metropolitana.

Que de conformidad con lo previsto en el Artículo 24 de la Carta Política, dispuso que todo colombiano tiene derecho a circular libremente en el Territorio Nacional, pero subordinado a las limitaciones y reglamentaciones emanadas de la Ley y de las Autoridades Administrativas Competentes.

Que son fines esenciales del Estado, servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución.

Que la Constitución Política establece que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas en su vida, honra, bienes, creencias, derechos y demás libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado.

Que la función administrativa del Estado se desarrolla con fundamento en los principios Constitucionales de eficiencia, eficacia y transparencia siempre en garantía del interés general.

Que conforme a lo dispuesto en el artículo 334 de la Constitución Nacional *"La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la*

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No.

067.11

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA REESTRUCTURACION OFICIOSA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE LA RUTA TERMINAL DE TRANSPORTES – MIRAMAR – CIRCULAR AUTORIZADA A LA EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES LA CAROLINA PARA GARANTIZAR LA PRESTACION DEL SERVICIO A LA COMUNIDAD

distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano (...)."

Que conforme a lo establecido por el numeral 2 del artículo 3 de la Ley 105 de 1996 *"La operación del transporte público en Colombia es un servicio público bajo la regulación del Estado, quien ejercerá el control y la vigilancia necesaria para su adecuada prestación, en condiciones de calidad, oportunidad y seguridad (...)"*

Que de acuerdo a lo establecido por el numeral 1 literal c) del artículo 3º de la Ley 105 de 1993 uno de los principios del Transporte Público es el acceso al transporte, exigiéndose a las autoridades competentes el diseño y ejecución de políticas dirigidas a fomentar el uso de los medios de transporte, racionalizando los equipos apropiados de acuerdo con la demanda, y propendiendo por el uso de medios de transporte masivo.

Que el artículo 3º de la Ley 336 de 1996 preceptúa que en la regulación del transporte público las autoridades competentes deben exigir y verificar las condiciones de seguridad, comodidad y accesibilidad requeridas, que garanticen a los habitantes la eficiente prestación del servicio básico y de los demás niveles que se establezcan al interior de cada modo, dándole prioridad a la utilización de medios de transporte masivo.

Que teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 4 de la Ley 336 de 1996 *"El transporte gozará de la especial protección estatal y estará sometido a las condiciones y beneficios establecidos por las disposiciones reguladoras de la materia, las que se incluirán en el Plan Nacional de Desarrollo, y como servicio público continuará bajo la dirección, regulación y control del Estado, sin perjuicio de que su prestación pueda serle encomendada a los particulares."*

Que conforme al artículo 5º de la Ley 336 de 1996, el carácter de servicio público esencial bajo la regulación del Estado que la ley le otorga a la operación de las empresas de transporte público, implica la prelación del interés general sobre el particular, especialmente en cuanto a la garantía de la prestación del servicio y a la protección de los usuarios, conforme a los derechos y obligaciones que señale el reglamento para cada modo.

Que conforme a lo establecido en el artículo 8º de la Ley 336 de 1996, *"las autoridades que conforman el sector y el sistema de transporte serán las encargadas de la organización, vigilancia y control de la actividad transportadora dentro de su jurisdicción."*

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 067.11

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA REESTRUCTURACION OFICIOSA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE LA RUTA TERMINAL DE TRANSPORTES – MIRAMAR – CIRCULAR AUTORIZADA A LA EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES LA CAROLINA PARA GARANTIZAR LA PRESTACION DEL SERVICIO A LA COMUNIDAD

Que el otorgamiento de permisos o contratos de concesión a operadores de transporte público a particulares no genera derechos especiales, diferentes a los estipulados en los contratos o permisos.

Que el Gobierno Nacional a través del MINISTERIO DE TRANSPORTE o sus organismos adscritos, estableció las condiciones para el otorgamiento de rutas para cada modo de transporte, teniendo en cuenta los estudios técnicos que se elaboren con énfasis en las características de la demanda y la oferta.

Que el legislador del momento al expedir la Ley 105 de 1993 constituye la conformación del Sector Transporte y del Sistema Nacional de Transporte determinado los organismos rectores competentes en la materia, estableciendo su naturaleza, control, regulación y vigilancia, buscando dentro de la libre circulación lo que podía ser una vía de solución a la problemática de la congestión del Estado de preferir el servicio particular en el uso de la infraestructura del transporte indispensable para que hayan propósitos, objetivos, metas, prioridades y estrategias correctamente definidas y coherentemente coordinadas, para que habiéndose convertido la planeación del transporte y la infraestructura en una obligación legal y en un componente del plan Nacional de Desarrollo, tanto de los planes de la Nación como de las entidades territoriales y Distritales se constituyan en modelos que demuestran una técnica depurada y contempla las necesidades reales en la prestación del servicio público de pasajeros, conforme a los principios y preceptos legales para la interpretación y ejecución del mandato legal.

Que la Ley 336 de diciembre 20 de 1.996 en su artículo 6° preceptúa: *"Por actividad transportadora se entiende un conjunto organizado de operaciones a ejecutar el traslado de personas o cosas, separada o conjuntamente de un lugar a otro, utilizando uno o varios Modos, de conformidad con las autoridades expedidas por las autoridades competentes basadas en los Reglamentos del Gobierno Nacional..."*.

Que el artículo 8° ibídem dispone que las autoridades que conforman el sector y el sistema de transporte serán las encargadas de la organización, vigilancia y control de la actividad transportadora dentro de su jurisdicción y ejercerán sus funciones con base en los criterios de colaboración y armonía propios de su permanencia al orden estatal, bajo la suprema dirección y tutela administrativa del gobierno nacional a través del Ministerio de Transporte.

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 067,11

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA REESTRUCTURACION OFICIOSA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE LA RUTA TERMINAL DE TRANSPORTES – MIRAMAR – CIRCULAR AUTORIZADA A LA EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES LA CAROLINA PARA GARANTIZAR LA PRESTACION DEL SERVICIO A LA COMUNIDAD

Que conforme a lo establecido por el artículo 17 de la Ley 336 de 1996 *"El permiso para la prestación del servicio en áreas de operación, rutas y horarios o frecuencias de despacho, estará sometido a las condiciones de regulación o de libertad que para su prestación se establezcan en los reglamentos correspondientes. En el transporte de pasajeros será la autoridad competente la que determine la demanda existente o potencial, según el caso para adoptar las medidas conducentes a satisfacer las necesidades de movilización."*

Que conforme a lo establecido por el artículo 9 del Decreto 170 de 2001 *"La prestación del servicio de transporte metropolitano distrital y/o municipal será de carácter regulado. La autoridad competente definirá previamente las condiciones de prestación del servicio conforme a las reglas señaladas en la presente Resolución."*

Que conforme a lo establecido por el artículo 11 del Decreto 170 de 2001 *"La inspección, vigilancia y control de la prestación del servicio estará a cargo de los Alcaldes Metropolitanos, Distritales y/o Municipales según el caso, o de las autoridades a las que se les haya encomendado la función."*

Que conforme a lo previsto por el artículo 34 del Decreto 170 de 2001, la autoridad competente podrá en cualquier tiempo, cuando las necesidades de los usuarios lo exijan, reestructurar oficiosamente el servicio, el cual se sustentará con un estudio técnico en condiciones normales de demanda.

Estas alternativas de servicio es la que ha fijado el legislador para resolver las demandas insatisfechas de transporte público colectivo de transporte de pasajeros, que tienen un procedimiento previamente establecido en la normatividad por lo que a la administración pública para cumplir a cabalidad con el principio de legalidad al expedir los actos propios de su razón de ser, le corresponde encausar su actividad por los caminos que garanticen entre otros los derechos de los asociados, frente a las administración. Por ello la necesidad de cumplir con el procedimiento administrativo, el cual es la herramienta más idónea para asegurar la ausencia de arbitrariedad en el obrar de la administración.

Que el Área Metropolitana de Barranquilla expidió la Resolución 051 de 2010 *"Por medio del cual se establecen criterios generales para la reorganización del transporte público colectivo en el Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana"*

Que conforme a lo establecido en el artículo 10 de la Resolución 051 de 2010, *"La autoridad de transporte competente deberá oficiosamente, sustentado en los respectivos estudios técnicos, reestructurar el servicio, respetando los criterios de equidad y proporcionalidad de las empresas en el mercado."*

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No.

0 6 7 , 1 1

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA REESTRUCTURACION OFICIOSA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE LA RUTA TERMINAL DE TRANSPORTES – MIRAMAR – CIRCULAR AUTORIZADA A LA EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES LA CAROLINA PARA GARANTIZAR LA PRESTACION DEL SERVICIO A LA COMUNIDAD

Que la reorganización del servicio implica: suprimir, modificar, recortar, fusionar, empalmar o prolongar las actuales rutas, sin que para ello existan limitaciones de longitud, recorrido y/o nivel de servicio. Así mismo, modificar las frecuencias, horarios y clase, capacidad transportadora y número de vehículos”.

Que conforme a lo establecido en el artículo 9 de la Resolución 051 de 2010, *“Todas las medidas que conducen a mejorar la prestación del servicio de transporte en la ciudad por la implantación del Sistema de Transporte Masivo Transmetro están fundamentadas en el modelo de transporte construido a partir del estudio denominado “Investigación Aplicada en Gestión y Modelación del Sistema de Transporte y Medio Ambiente Urbano para el Diseño de Rutas que permitan Integrar el Transporte Colectivo con el Transporte Masivo para Mejorar las Condiciones de Operación del Sistema Colectivo del Distrito de Barranquilla y del Área Metropolitana” realizado por la Universidad del Norte, el cual recopiló la información necesaria para la planificación del transporte en el Área Metropolitana. Dicho informe será debidamente socializado y será la base para la construcción del escenario técnico final de reorganización de rutas, el servirá para la evaluación de las propuestas a que tienen derecho los transportistas.”* cumpliendo lo establecido en el artículo 27 y 34 de decreto 170 de 2001.

Que el Área Metropolitana de Barranquilla, como autoridad de transporte dentro del área de su jurisdicción, tiene la facultad legal de reestructurar de oficio el servicio público de transporte colectivo metropolitano, siempre y cuando las necesidades de los usuarios lo exijan y se sustente con un estudio técnico en condiciones normales de demanda.

Que mediante oficio N° 02124 de 21 de octubre de 2010 el Subgerente de Operaciones de Transmetro manifestó lo siguiente: *“Con base en sus solicitudes de la referencia y para el caso de los Barrios: Delicias, Recreo y Olaya estamos adjuntando los mapas con los dos escenarios planteados: Recorrido Anterior y Nuevo Recorrido:*

- 1. Recorrido Anterior: corresponde a los recorridos de ida y regreso planteados en el estudio de la Universidad del Norte y donde no está circulando la ruta por los barrios referenciados.*
- 2. Nuevo Recorrido: corresponde a los recorridos de ida y regreso planteados por el Área Metropolitana de Barranquilla y donde está circulando la ruta por los barrios referenciados prestando el servicio de acuerdo a la solicitud en documento a que hace referencia en su comunicación con radicado en*

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 067,11

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA REESTRUCTURACION OFICIOSA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE LA RUTA TERMINAL DE TRANSPORTES – MIRAMAR – CIRCULAR AUTORIZADA A LA EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES LA CAROLINA PARA GARANTIZAR LA PRESTACION DEL SERVICIO A LA COMUNIDAD

el AMB-3435 y, con modificaciones al Recorrido Anterior en el recorrido de ida en los barrios El Poblado y El Tabor y en el recorrido de regreso en los barrios El Tabor, El Poblado, Altamira, San Vicente, Alto Prado.

Como consecuencia de lo anterior los recorridos de ida y regreso planteados en el Nuevo Recorrido al tener deseos de viaje (Orígenes y Destinos) diferentes a los del Sistema del Transmetro este no se ve afectado. Al circular esta ruta por barrios que no estaban en el estudio de la Universidad del Norte, al implementarla se sugiere que se haga a través de circular para modificar la ruta en el caso de necesidad y de acuerdo a la dinámica cuando entre en funcionamiento.

Para el caso de los Barrios: Campo Alegre, Los Nogales, Ciudad Jardín Transmetro no tiene previsto poner en funcionamiento rutas alimentadoras que circulen por estos barrios."

Que esta solicitud del Operador del Sistema Integrado del Transporte Masivo – Transmetro se encuentra soportada en por las consideraciones técnicas que se aducen en el contenido del oficio N° 02124 de 21 de octubre de 2010 y responden a la optimización del servicio público de transporte para satisfacer las necesidades de los usuarios de los Barrios El Poblado, El Tabor, Altamira, San Vicente, Alto Prado, Campo Alegre, Los Nogales y Ciudad Jardín.

Que la reestructuración estudiada técnicamente en el oficio N° 02124 de 21 de octubre de 2010 armoniza con la implementación del Sistema Masivo de Transporte Integrado – TRANSMETRO, tal como expresamente lo afirma el Subgerente de Operaciones.

Que en atención a todo lo anterior, existe la necesidad de reestructurar el recorrido de la ruta A-16 autorizada a la Empresa Metropolitana de Transportes La Carolina, en ejercicio de la facultad legal que establece el artículo 34 del Decreto 170 de 2001.

En mérito de lo expuesto,

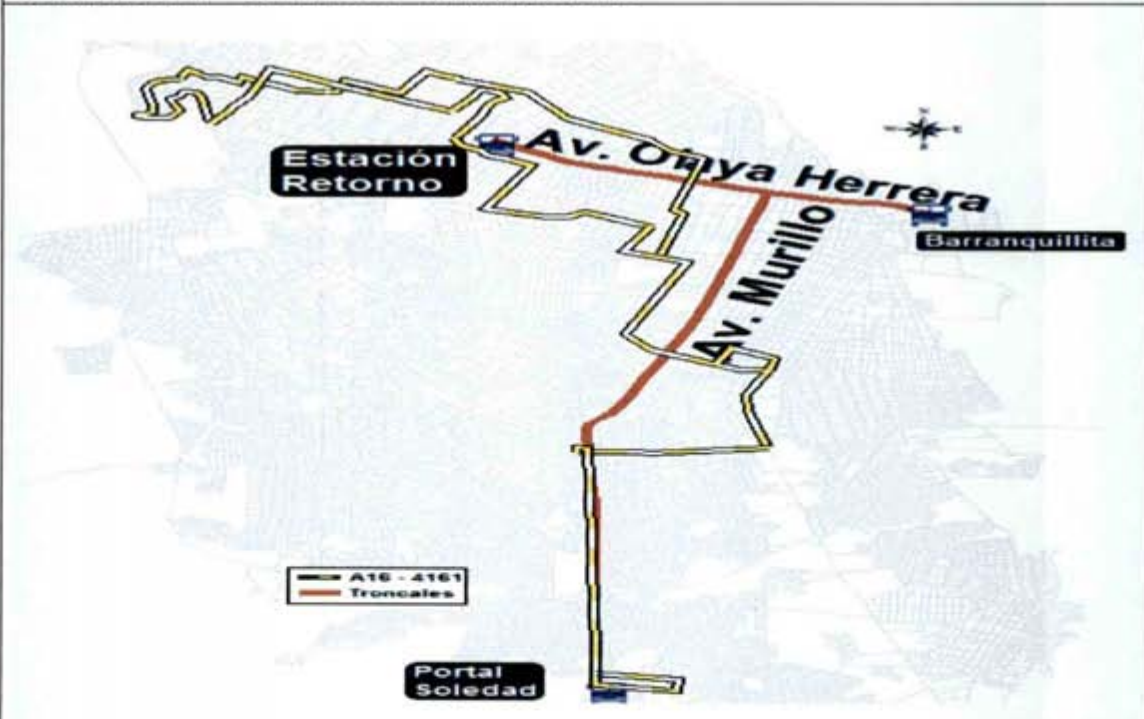
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. REESTRUCTURAR de oficio el recorrido de la ruta A-16 autorizada a la Empresa Metropolitana de Transportes La Carolina para garantizar

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 067,11

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA REESTRUCTURACION OFICIOSA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE LA RUTA TERMINAL DE TRANSPORTES – MIRAMAR – CIRCULAR AUTORIZADA A LA EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES LA CAROLINA PARA GARANTIZAR LA PRESTACION DEL SERVICIO A LA COMUNIDAD

la prestación del servicio de la comunidad de los barrios El Poblado, El Tabor, Altamira, San Vicente, Alto Prado, Campo Alegre, Los Nogales y Ciudad Jardín:

Ruta Código	A16 – 4161
Denominación (Origen - Destino)	TERMINAL DE TRANSPORTES – MIRAMAR – CIRCULAR
Recorrido	
TERMINAL (TERMINAL DE TRANSPORTES) – TERMINAL DE TRANSPORTES – CALLE 54 – CARRERA 15 – CALLE 45 (AVENIDA MURILLO) – CARRERA 8 – CALLE 30 – CARRERA 22 – CALLE 38 – CARRERA 21 – CALLE 48 – CARRERA 22 – CALLE 50 – CARRERA 33 – CALLE 52 – CARRERA 42 – CALLE 53 – CARRERA 54 – CARRERA 53 – CALLE 82 – CARRERA 50 – CALLE 85 – CARRERA 47 – CARRERA 46 – CALLE 95 – CARRERA 45 – GLORIETA MIRAMAR – CALLE 99 – CARRERA 42F – CALLE 100 – CONJUNTO PARQUE 100 – CARRERA 42G – CALLE 99 – GLORIETA MIRAMAR – CARRERA 43 – CALLE 98 – CARRERA 42G1 – CALLE 97 – CARRERA 42F – CALLE 96 – CALLE 93 – CARRERA 49C – CALLE 79 – CARRERA 52 – CALLE 76 – CARRERA 44 – CALLE 70 – CARRERA 38 – CALLE 54 – CARRERA 33 – CALLE 51 – CARRERA 32 – CALLE 50 – CARRERA 22 – CALLE 48 – CARRERA 21 – CALLE 30 – CARRERA 8 – CALLE 45B – CARRERA 8A – AVENIDA MURILLO – CARRERA 14 – CALLE 54 – CARRERA 15.	
	

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 067,11

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA REESTRUCTURACION OFICIOSA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE LA RUTA TERMINAL DE TRANSPORTES – MIRAMAR – CIRCULAR AUTORIZADA A LA EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES LA CAROLINA PARA GARANTIZAR LA PRESTACION DEL SERVICIO A LA COMUNIDAD

ARTÍCULO SEGUNDO.- La presente resolución modifica la Resolución Metropolitana N° 173 de mayo 31 de 2010, en lo que tiene que ver con el recorrido de la ruta A-16 tal como se expuso en las consideraciones de este acto administrativo.

ARTÍCULO TERCERO.- Que con relación a las características técnicas y capacidad transportadora de la ruta A-16 autorizada a la Empresa Metropolitana de Transportes La Carolina, se mantiene conforme a lo resuelto en las Resolución Metropolitana N° 173.10 de 31 de mayo de 2010, las cuales, se consideran vigentes para este punto.

ARTICULO CUARTO.- Notificar personalmente al representante legal de la Empresa Metropolitana de Transportes La Carolina del contenido de la presente resolución en los términos y condiciones que establece el artículo 44 y siguiente del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición de conformidad con lo señalado en el artículo 50 y siguientes del Código Contencioso Administrativo.

Dado en Barranquilla, a los 28 MAR. 2011

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE


RICARDO RESTREPO ROCA
Director

Proyectó: Luis H. Silva-Asesor Externo

Revisó y aprobó: Franco Fiorentino Posteraro-Secretario General
Paola Martínez Sánchez, Subdirectora Técnica de Transporte

Barranquilla a los 30 días del mes de Marzo del 2011, notifico personalmente al Señor WILFRED SMITH ANAYA ORTEGA, identificado con la cédula de ciudadanía No.5.741.385, expedida en Barranquilla, en calidad de Representante Legal de Metropolitana de Transportes la Carolina. Quien enterado del contenido de la Resolución No. 067-11 Por medio de la cual se ordena la reestructuración oficiosa del servicio de transporte público colectivo de la ruta Terminal de Transportes - Miramar – Circular autorizada a la Empresa Metropolitana de transportes La Carolina para garantizar la prestación del servicio a la comunidad. Firmo le hace saber al representante legal de la Empresa Metropolitana de Transportes la Carolina que contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición de conformidad con lo señalado en el Artículo 50 y siguientes del CCA.

QUIEN NOTIFICA

EL NOTIFICADO


Yecynne Acuña de la Hoz

Funcionaria subdirección de transporte

Wilfred Smith Anaya Ortega
CC 5.741.385 de Barranquilla

Barranquilla a los 30 días del mes de Marzo del 2011, notifico personalmente al Señor WILFRED ALEJANDRO ANAYA GIRALDO, identificado con la cédula de ciudadanía No.72.001.616, expedida en Barranquilla, en calidad de Representante Legal de Metropolitana de Transportes la Carolina. Quien enterado del contenido de la Resolución No. 068-11 Por medio de la cual se ordena la reestructuración oficiosa del servicio de transporte público colectivo de la ruta B-3 autorizada a la Empresa Metropolitana de transportes La Carolina para garantizar la prestación del servicio a la comunidad y por fallas en la infraestructura vial. Firmo le hace saber al representante legal de la Empresa Metropolitana de Transportes la Carolina que contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición de conformidad con lo señalado en el Artículo 50 y siguientes del CCA.

QUIEN NOTIFICA

EL NOTIFICADO


Yecynne Acuña de la Hoz

Funcionaria subdirección de transporte



Wilfred Alejandro Anaya Giraldo
CC 72.001.616 de Barranquilla

-Renunció a los términos de oposición